Applicazione delle penali contrattuali

Procedura PRO-AMM-005

Codice	PRO-AMM-005
Revisione	2
In vigore dal	1° maggio 2025
Responsabile	Marta Colombini, Responsabile Acquisti e Contratti

1. Scopo

La procedura stabilisce come sono accertate, contestate e trattenute le penali previste dai contratti con i fornitori.

2. Accertamento

Per i contratti di manutenzione il ritardo è accertato confrontando gli orari registrati nel ticket con i tempi di intervento e di ripristino in vigore alla data di apertura del ticket, tenendo conto degli eventuali addenda.

Il responsabile del contratto propone l'applicazione della penale all'ufficio Acquisti entro 15 giorni dall'evento.

3. Contestazione

1. L'ufficio Acquisti contesta l'inadempimento al fornitore a mezzo posta elettronica certificata entro 30 giorni dall'evento.
2. Il fornitore può presentare controdeduzioni entro 10 giorni dal ricevimento della contestazione.
3. Il responsabile Acquisti decide sull'applicazione della penale entro i 10 giorni successivi e ne dà comunicazione al fornitore.

4. Trattenuta

La penale è trattenuta sul primo pagamento utile, previa emissione di una nota di debito.

Quando le penali applicate nell'anno raggiungono il limite massimo previsto dal contratto, l'ufficio Acquisti valuta con il Direttore Generale la risoluzione del contratto.